

1501410-49.2020.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHEL DA SILVA COSTA

Tramitação prioritária

Juiza de Direito: Dra. ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

MICHEL DA SILVA COSTA, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque no dia 03 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista - SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501410-49.2020.8.26.0315 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501410-49.2020.8.26.0315

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHEL DA SILVA COSTA

Tramitação prioritária

Juiza de Direito: Dra. ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

MICHEL DA SILVA COSTA, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério

Público como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque no dia 03 de dezembro de 2020, por volta das 15h15min, na confluência da Rua São Salvador com a Avenida Zalla, bairro Vila Zalla, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, trazia consigo drogas, para fins de comercialização e entrega a terceiros, consistentes em 38 "pinos" com crack, com peso líquido de 3,85 gramas, (conforme auto de exibição e apreensão a fls. 15/16 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo a fls. 69/72), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi preso em flagrante e no momento da decisão houve concessão, a ele, dos benefícios da liberdade provisória (fls. 39).

A denúncia foi recebida no dia 13 de abril de 2021 (fls.94).

O acusado foi notificado (fls.157) e seu defensor apresentou resposta à acusação (fls.93).

O réu não foi localizado para citação (fls. 121) e, posteriormente, veio a informação que está encarcerado por outro feito desde 22 de julho de 2021 (fls. 127). Em razão disso, revogou-se o benefício da liberdade provisória (fls. 136/137).

Em instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu em interrogatório, tudo por meio de sistema audiovisual.

Os debates foram substituídos por Memoriais.

O Ministério Público, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (fls. 244/250).

A defesa do réu, por seu turno, também por memoriais, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls. 255/257).

É o relatório.

DECIDO.

A acusação é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/08), pelo boletim de ocorrência nº 736/2020 (fls. 13/14), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 69/72).

A autoria é certa.

Em juízo, o réu negou a prática do tráfico de drogas. Afirmou que os entorpecentes encontrados em seu poder seriam destinados para seu consumo pessoal. Aduziu que tinha acabado de comprar as drogas do traficante, que se evadiu correndo ao notar a aproximação policial.

No entanto, a narrativa do réu não encontra amparo na prova dos autos.

Moisés Lazaro Rolim Martins relatou que estavam em patrulhamento de rotina e nas proximidades da Igreja São Pedro, conhecido local de ponto de venda de drogas (biqueira de igreja) visualizaram o réu, parado, em cima de uma bicicleta, entregando algo para outra pessoa, que estava a pé. Essa pessoa então saiu correndo no sentido Rua Dona Estela. O réu, que estava de bicicleta, evadiu-se no sentido da rua Quarto Centenário. Abordado, com o réu havia, em sua cintura, a quantidade de 38 porções aparentando de crack e a quantia de R\$ 125,00. Ele foi questionado e informou que ele estava vendendo drogas no local. Identificou-se como Felipe, mas após pesquisa na delegacia chegou-se a identidade verdadeira do réu. Disse que era natural de São Paulo e estaria morando na Vila Zalla.

No mesmo sentido, o depoimento do policial militar Dione da Silva Ribeiro.

A negativa do réu, nesse passo, não encontra amparo na prova produzida.

Os policiais militares visualizaram o réu realizando a mercância e com ele, após rápida fuga e abordagem, localizaram entorpecentes e dinheiro. O réu estava em local já conhecido como ponto de venda de drogas e, inclusive, com apelido: biqueira da igreja.

O réu declarou-se desempregado e não comprovou atividade lícita durante toda a instrução processual. Com isso, não comprovou onde havia conseguido dinheiro para adquirir 38 porções de entorpecentes e ainda ter consigo a quantia de R\$ 125,00 em

dinheiro.

Com isso, a prova da acusação mostra-se robusta no sentido de que o réu estaria no local realizando o tráfico de entorpecentes.

Não houve prova em sentido contrário.

Diz a defesa que o réu estaria comprando drogas para seu consumo. Mas nenhuma prova veio aos autos nesse sentido.

Quanto às teses defendidas pela nobre Defensora, estas não devem ser reconhecidas. É sabido que um dos princípios do processo concernentes à relação processual é a busca da verdade real. Tal princípio visa que o juiz alcance a verdade objetiva, ou seja, aquela que se carrega perfeitamente com o acontecido no plano real.

Assim sendo, deve ser afastada a tese de falta de prova defendida pela nobre defensora, tendo em vista que a prova oral colhida na instrução foi clara e demonstra com segurança que o acusado cometeu o delito que lhe é imputado, não havendo qualquer prova que pudesse rebater o conjunto as provas coligidas.

Desta feita, o conjunto probatório é harmônico e seguro para respaldar a procedência do pedido inicial no que tange ao crime de tráfico de drogas, restando provada a autoria, a materialidade delitiva (laudo toxicológico), o inequívoco o dolo do réu, devendo afastar, dessa forma, a aplicação do princípio da inocência.

Passa-se, portanto, à fixação da pena com referência ao crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, atendendo ao método trifásico constante no artigo 68 do Código Penal.

Sendo assim, partindo-se da pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e quinhentos dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, vez que ao acusado são favoráveis as circunstâncias judiciais trazidas pelo artigo 59 do Código Penal, pois não coletadas maiores informações sobre sua vida social.

Não há atenuantes ou agravantes a serem aplicadas, nem causa de aumento de pena. Também não se aplica ao réu a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006.

O acusado estava respondendo a outro processo em liberdade e veio a cometer novo delito, pelo mesmo crime que está sendo processado nestes autos (tráfico de entorpecentes). Evidente sua participação e dedicação em atividades criminosas integrando organização criminosa.

Assim, dá-se por definitiva a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso

Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da quantidade de pena e reiteração de conduta criminosa, será o inicialmente fechado. Posto isto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a acusação penal para condenar MICHEL DA SILVA COSTA (RG. Nº 54.520.204, CPF. 476.153.498-26), com fulcro no artigo 33, "caput" Lei 11.343/2006, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial fechado.

Transitado em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Pelos fundamentos que amparam a fixação da pena privativa de liberdade, não poderá recorrer em liberdade. Aliás, estava respondendo o processo em liberdade e veio a ser preso em flagrante pelo cometimento da mesma espécie de delito - tráfico de entorpecentes. Com isso, uma vez solto novamente, poderia retornar à atividade ilícita. Poderá, com sua soltura, ocorrer abalo à ordem pública, devendo manter-se no cárcere.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Oficie-se à Delegacia de Polícia autorizando a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei, remetendo-se o auto a este juízo.

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido com o réu (fls. 58 - R\$ 125,00) em favor da União, nos termos do artigo 63, §1º da Lei 11.343/2006, uma vez que se trata de quantia auferida com o tráfico ilícito de entorpecentes.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 12 de janeiro de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA